

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1965/2532

พนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

โจทก์

นายถวิล สีสวัสดิ์หรือศรีสวัสดิ์

จำเลย

นายถวิล สีสวัสดิ์หรือศรีสวัสดิ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่า
ไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7,69 วรรค 2(2),74 ฯลฯ จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 44,43)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
100,000 บาท (อันดับ 9)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลย
ประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยก
คำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลย
ประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยก
คำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-เหียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>